P U T U S A N
Nomor 2723/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budi Hartono als Budi
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun/5 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pancasila Desa Bandar Kalipah Dusun I Rambungan II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa Budi Hartono als Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Chairunisa, S.E., S.H., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Juita Melati Batubara, S.H., Deliyana Sofyani Sofyan, S.H., Jamilah, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., dan Alfina Lubis, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2723/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2723/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2723/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa melalui Tim penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 2,50 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penyelidikan lalu saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wib langsung mendatangi terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI dan langsung memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya. Kemudian saksi HENDRA GUNAWAN GINTING sepakat dengan terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI dan menyuruh saksi HENDRA GUNAWAN GINTING untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunggu di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Keluarahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI datang ke Jalan Sumber Utama Gang Langsat Keluarahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat dan pada saat terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI akan menyerahkan narkotika jenis shabu lalu saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram netto dari saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI. Selanjutnya terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI menerangkan bahwa terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI masih ada lagi menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumah orang di Jalan STM Gang Suka Agung No. 7 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung menuju lokasi ke Jalan STM Gang Suka Agung No. 7 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI dari DONRAY (dalam lidik). Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING membawa terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI beserta dengan barang bukti yang disita kekantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6335/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,5 gram milik terdakwa atas nama BUDI HARTONO Als BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BUDI HARTONO Als BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 2,50 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI memiliki narkotika jenis shabu di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI datang ke Jalan Sumber Utama Gang Langsat Keluarahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Gang Langsat. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram netto dari saku celana pendek yang digunakan oleh terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI. Selanjutnya terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI menerangkan bahwa terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI masih ada lagi menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumah orang di Jalan STM Gang Suka Agung No. 7 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung menuju lokasi ke Jalan STM Gang Suka Agung No. 7 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING membawa terdakwa BUDI HARTONO Als BUDI beserta dengan barang bukti yang disita kekantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6335/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,5 gram milik terdakwa atas nama BUDI HARTONO Als BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BUDI HARTONO Als BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junimantua Siallagan SH., MH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecaamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat bertransaksi Jual Beli Narkotika 3 (tiga) bungkus plastic warna putih bening berisikan 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan Saksi Mahyudin dan Saksi Hendra Gunawan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Donray (dpo);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika kemudian Saksi Hendra Gunawan melakukan penyamaran dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 WIb dijalan SUmber Utama Gang Langsat Sumatera Utara di gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan menemukan Narkotika berupa 2 (dua) gram ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Gunawan Ginting., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecaamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat bertransaksi Jual Beli Narkotika 3 (tiga) bungkus plastic warna putih bening berisikan 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan Saksi Mahyudin dan Saksi Hendra Gunawan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Donray (dpo);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika kemudian Saksi melakukan penyamaran dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 WIb dijalan SUmber Utama Gang Langsat Sumatera Utara di gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Utara dan menemukan Narkotika berupa 2 (dua) gram ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mahyudin, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecaamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat bertransaksi Jual Beli Narkotika 3 (tiga) bungkus plastic warna putih bening berisikan 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan Saksi Mahyudin dan Saksi Hendra Gunawan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Donray (dpo);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika kemudian Saksi melakukan penyamaran dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 WIb dijalan SUmber Utama Gang Langsat Sumatera Utara di gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Utara dan menemukan Narkotika berupa 2 (dua) gram ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada saat sedang bertransaksi 3 (tiga) bungkus Plastik warna putih bening dengan total berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram brutto dan setelah dikeluarkan dari Plastik berat Narkotika tersebut 2,50 (dua koma lima puluh) gram Narkotika kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seorang laki-laki bernama Donray pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar 20.00 WIB di Jalan Tembung Pasar VII Simpang jodoh Rel Kereta Api Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika sejak dari bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhaddap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto;
- 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yaitu berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6335/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,5 gram milik terdakwa atas nama Budi Hartono Als Budi yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Budi Hartono Als Budi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang bertransaksi 3 (tiga) bungkus Plastik warna putih bening dengan total berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram brutto dan setelah dikeluarkan dari Plastik berat Narkotika tersebut 2,50 (dua koma lima puluh) gram Narkotika kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seorang laki-laki bernama Donray pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar 20.00 WIB di Jalan Tembung Pasar VII Simpang jodoh Rel Kereta Api Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika sejak dari bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6335/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,5 gram milik terdakwa atas nama BUDI HARTONO Als BUDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BUDI HARTONO Als BUDI adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pokok tindak pidana *(bestandellen van het delicht)* sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - apotek;
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat;
  - balai pengobatan; dan
  - dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Donrey (DPO) untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur tanpa hak dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktnya sub unsur tanpa hak maka terhadap sub unsur melawan hukum dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Mahyudin serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang bertransaksi 3 (tiga) bungkus Plastik warna putih bening dengan total berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram brutto dan setelah dikeluarkan dari Plastik berat Narkotika tersebut 2,50 (dua koma lima puluh) gram Narkotika kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seorang laki-laki bernama Donray pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar 20.00 WIB di Jalan Tembung Pasar VII Simpang jodoh Rel Kereta Api Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang bertransaksi 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bening dengan total berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram brutto dan setelah dikeluarkan dari Plastik berat Narkotika tersebut 2,50 (dua koma lima puluh) gram Narkotika kepada Saksi Hendra Gunawan yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas terkait fakta materi perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan menunjukkan adanya perbuatan transaksi jual beli in casu terhadap sesuatu barang berupa kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sumber Utama Gang Langsat Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat sedang bertransaksi 3 (tiga) bungkus Plastik warna putih bening dengan total berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram brutto dan setelah dikeluarkan dari Plastik berat Narkotika tersebut 2,50 (dua koma lima puluh) gram Narkotika kepada Saksi Hendra Gunawan yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Laboratorium berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6335/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,5 gram milik terdakwa atas nama Budi Hartono Als Budi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Budi Hartono Als Budi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut diatas, dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono Als Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram netto;
- 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah maron merek tay ahap, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Serta:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merek Qokygen dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Budi Hartono als Budi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurmiati, S.H. , Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H.	M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Eti Astuti, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)